

RECURSO CÍVEL Nº 5077049-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: Vanda Maria de Almeida da Silva (Autor)

RECORRIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Réu)

RECORRIDO: CONAFER Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fam. Rurais do Brasil (Réu)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, PARA TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução do feito, mediante a intimação da parte autora para que retire os documentos não atinentes ao mérito. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência recursal. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5077049-23.2024.4.02.5101

510015069925 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5077049-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: Vanda Maria de Almeida da Silva (Autor)

RECORRIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Réu)

RECORRIDO: CONAFER Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fam. Rurais do Brasil (Réu)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo demandante [evento 14, RECLNO1], em face de sentença [evento 11, SENT1] de extinção do processo, sem resolução de mérito, ao entendimento de inexistir interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo referente aos pedidos de cancelamento e restituição dos descontos, a título de “Contribuição CONAFER”, bem como compensação por dano moral.

Sustenta, em suma, a inexistência de exigência legal do prévio requerimento administrativo, em face do princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 12 e 14]. Ausente de custas, ante a gratuidade de justiça deferida no [evento 3, DESPADEC1].

Na sentença ora recorrida o processo foi extinto, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência da condição da ação, configurado como interesse de agir, tendo em vista a ausência de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda, em que o demandante pretende a restituição dos valores descontados a título de “Contribuição CONAFER”.

O rito instituído pela Lei n.º 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade.

O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recursais:

"Somente Caberá Recurso de Decisão do Deferimento Ou Indeferimento de Liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Em paralelo ao exposto, ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso em face das sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

No caso em tela, o demandante relata que, apesar das diversas tentativas de acessar os sistemas da recorrida, a fim de ter apreciado o pleito indenizatório, sofre com as instabilidades sistêmicas e, ao buscar atendimento presencial, é sempre orientado a tentar novos acessos pela via digital [evento 35, FOTO2].

Em que pese o respeitável entendimento do juízo de origem, extrai-se que o indeferimento da inicial se apresenta desarrazoado, ao passo em que, apesar da ausência de prévio requerimento administrativo, discute-se nos autos a prática de ato ilícito por parte da entidade associativa por vínculo não requerido pelo demandante em seu benefício previdenciário, bem como a falha de segurança esperada da autarquia previdenciária, ao autorizar os descontos sem a real vontade do recorrente.

Neste sentido, o demandante busca não apenas o cancelamento dos descontos, bem como a restituição dos valores suprimidos e a compensação por alegado dano moral.

Registre-se, neste sentido, o precedente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO DA PARTE AUTORA - DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - INEXIGIBILIDADE, DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE - DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU

(TRF-3 - RI: 50019751520224036326, Relator: NILCE CRISTINA PETRIS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 16/02/2023)

Assim colocado, a extinção do feito sem resolução de mérito, *in casu*, configura negativa de jurisdição apta a ensejar a aplicação da ressalva constante da parte final da redação do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais desta Seção Judiciária dispõe:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

Nessas condições, **VOTO** por **CONHECER** e **DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso para **TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA**, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução do feito, mediante a intimação da parte autora para que retire os documentos não atinentes ao mérito. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência recursal. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**